

경고·주의 요구 및 통보

1. 제 목 : ●●사업소(■ ■사업단) 임대계약 관리 부적정
2. 관계기관 : ○○지원실(□□□□부)
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 2014년 공단 수익사업 정리에 따라 「수익사업 부동산 활용 및 사업구조 전환 연구」 용역 및 2015-2차 정책회의('15.02.11.)를 통해 ◇◇사업단 부지와 건물을 [표 1]과 같이 (주)AA전자에 임대하여 운영하였습니다.

[표 1] ■ ■사업단 임대 현황

구분	1차	2차	3차	4차	5차
임차인	(주)AA전자	(주)AA전자	(주)AA전자	(주)AA전자	(주)AA전자
계약기간	'15.06.01.~'17.05.31 (2년).	'17.06.01.~'18.05.31. (1년)	'18.06.01.~'19.05.31. (1년)	'19.06.01.~'19.09.30. (4개월)	'19.10.01.~'19.12.31. (3개월)

나. 관계법령 및 판단기준

임대차 계약서 제3조, 제5조, 제14조에 따르면 임차인은 매월 말일까지 익 월 임대료를 선납하여야 하고, 임대료를 3개월 이상 연체하는 경우 계약을 해지 할 수 있으며, 공단 「소송업무수행지침」 제4조에서는 각 주무부서의 장은 소관업무 처리 시 법적 분쟁을 사전 예방하기 위하여 최선을 다하도록 정하고 있습니다.

따라서 ■ ■사업단 임대차 계약을 담당하는 □□□□부에서는 계약을 연장할 때에는 종전 계약 조건의 이행여부 등을 종합 검토하여 재계약 여부에 반영하여야 하며, 계약기간중 미납 임대료가 발생하는 등 임대차계약서 조건을 이행하지 못하는 경우에는 납부독촉, 계약해지 등 필요한 절차를 진행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■사업단 임대차 계약 현황을 확인한 결과 [표 2]와 같이 '19. 6.14.에 임대차 계약기간을 4개월('19. 6. 1.~' 19. 6.30.) 연장하는 4차 계약을 체결하였는데, 계약체결일 당시 2개월분의 미납 임대료(43,742천 원, 연체금액 제외)가 발생한 상태였고, 이전 2개월 임대료도 각각 1개월 상당을 연체하여 납입하는 등 계약조건을 성실하게 이행하지 못하고 있었는데도 연장계약을 체결하였을 뿐 아니라, 이전 계약기간이 '19. 5.31.로 종료되었으나 연장계약은 계약 종료일로부터 14일이 지난후에 소급하여 체결하였습니다.

[표 2] ■■사업단 임대차 계약현황

구분	1차	2차	3차	4차	5차
계 약 자	(주)AA전자	(주)AA전자	(주)AA전자	(주)AA전자	(주)AA전자
계약기간	'15.06.01.~'17.05.31.	'17.06.01.~'18.05.31.	'18.06.01.~'19.05.31.	'19.06.01.~'19.09.30.	'19.10.01.~19.12.31.
계 약 일	'15.04.13.	'17.05.29.	'18.05.14.	'19.06.14.	'19.10.22.
계약방법	수익계약(2회 유찰)	수익계약	수익계약	수익계약	수익계약
계약금액	374,400천 원 (월 15,600천 원)	262,449천 원 (월 21,870,750 원)	262,449천 원 (월 21,870,750 원)	87,483천 원 (월 21,870,750 원)	65,612천 원 (월 21,870,750 원)
보 증 금	156,000,000 원	218,707,500 원	218,707,500 원	218,707,500 원	35,733,220 원
특이사항			- 3월 연체(3.29.) - 4월 연체(5.3.) - 5월: 미납 - 6월: 미납	- 7월: 미납 - 8월: 미납 - 9월: 미납 - 10월: 미납	- 3개월 임대료 선납조건(10~12월) (보증금에서 차감)

또한, '19.09.24. 임차인인 (주)AA전자에서 문서를 통해 베트남 이전 절차 부진으로 인해 '19.10.01.~12.31.까지 계약을 요청하면서 [표 3]과 같이 미지급 임차료, 연체료 일자별 지급 계획 및 '19.12월 말까지 임차건물 반환을 확약하자 □□□□부에서는 이전 계약과 동일한 조건으로 임대차 계약을(□□□□-1467, '19.09.26.) 추진하였습니다.

[표 3] (주)AA전자 미납 임대료 지급계획

청구월	지급일	지급임대료	비고
4월	2019.09.30.	4월분, ¹⁾ 연체료	
5월	2019.10.31.	5~6월분	
6월			
7월	2019.12.02.	7~8월분	
8월			
9월	2019.12.31.	9~10월분	
10월			
11월		임대보증금 상계처리	

이후 □□□□부에서는 내부방침대로 동일 조건의 계약을 하지 않고 임대보증금 상계 통보 공문(□□□□-1571, '19.10.15.)을 발송하였으며, AA전자의 상계처리 동의('19.10.15.)를 근거로 [표 4]와 같이 당초 내부방침을 변경하여 미납임대료 및 연체료는 상계처리 하고 3개월(10~12월) 임대료 선납조건으로 계약(□□□□-1614, '19.10.22.) 하였습니다.

[표 4] 5차 계약 시 임대보증금 산정금액 계산

(단위: 원)

(기준) 임대보증금(A)	상계 금액				(변경) 임대보증금(A-B)
	미납임대료	연체료	선납임대료	합계(B)	
218,707,500 (10개월분)	109,353,750	8,008,280	65,612,250	182,974,280	35,733,220 (1.6개월분)

그런데 위 계약은 이전 계약이 ' 19. 9.30.에 종료되었음에도 22일이 지난 '19.10.22.에 소급하여 임대차 계약을 체결하였을 뿐 아니라, 계약 체결 당시 임차인이 5개월분 이상의 임대료를 납입하지 못하는 등 계약해지 사유가 발생한 상태였고, 이전 체납임대료 이행을 3차례나 공문으로 약속하였으나 한번도 지키지 못한 상태였음에도 임대차 기간을 3개월 연장하는 계약을 체결하였습니다.

1) 4월 임차료는 '19.5.3. 지급하였으므로 오타로 보이나 원문 그대로 인용

또한 위 계약은 임대보증금을 임대료의 1.6개월분 정도만으로 계상하였는데 임대인이 그동안 임대료를 지속적으로 미납하고, 이행 약속을 지키지 못하는 상황임을 고려할 때 계약기간 종료 후 정상적인 건물반환이 어려울 수 있음을 충분히 예상할 수 있었는데도 임대보증금 축소에 동의하였습니다.

결과적으로, 계약기간('19.10.01~12.31.) 종료 후에도 임차인인 (주)AA전자가 임대물을 무단점유하고 권리금 등을 요구하며 정상적으로 퇴거하지 않자, □□□□부에서는 즉시, 명도소송 및 손해배상 소송을 진행하였으나 퇴거일('20.06.30.) 기준으로 [표 5]와 같이 무단점유에 따른 임대료, 연체료 등 101,514천 원이 발생하였으며, 현재까지 회수하지 못하고 있습니다.

[표 5] (주)AA전자 미회수금액 현황

(단위: 천 원)

구분	무단점유 임대료	연체료	상하수도료	정화조 청소료	강제집행 수수료	임대 보증금	합계
금액	131,225	1,565	3,440	348	669	△35,733	101,514

4. 관계기관 의견

○○지원실 □□□□부에서는 감사의견을 수용하면서 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고·주의」 조치하시기
바라며,(경고·주의)

○ 사업이사는

- 향후에는 임대료 미납 및 연체료가 발생했을 때는 임대차계약서를 준수하여,
독촉, 계약해지 검토 등 임대계약 관리를 철저히 하시기 바랍니다(통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
□□□□부	사무직3급	양○미	■ ■ ■ ■ 과장	`18.07.01.~`20.06.30.	□□보훈병원	경고
□□□□부	사무직5급	박○영	■ ■ ■ ■ 대리	`19.07.01.~현재	□□□□부	경고
□□□□부	사무직2급	변○아	□□□□부장	`19.07.01.~현재	□□□□부	주의

[붙임] AA전자 소송관련 추진경과

번호	추진내용(단계)		행위절차
1	'19.05.29	AA전자 단기계약 요청	(주)AA전자에서 베트남 이전계획으로 4개월(단기 임대 요청('19.6.1 ~ '19.9.30) - '19.5.29기준 미지급 임차료 및 연체료 지급 계획 통보 ■ 연체료 및 5월 임차료 → 5.31 지급 ■ 6,7월 임차차료 → 6.30 지급
2	'19.06.04	AA전자의 단기계약 요청	- '19.6.04기준 미지급 임차료 및 연체료 지급 계획 통보 ■ 연체료 및 5,6,7월 임차료 → 6.30 지급
3	'19.06.14	단기계약 체결	단기 임대차 계약 완료('19.6.1 ~ '19.9.30)
4	'19.07.31	미납금 납부독촉	'19년 4월분~ 7월분 미납임대료 납부 독촉
5	'19.08.19.	AA전자의 계약해지 신청	'19.9.30 계약만료 기준으로 계약해지 신청함 - 미지급 임차료 및 지연이자 상계처리 요청 - 원상복구 사항에 대해 별도 통지 요청
6	'19.08.27.	●●사업소 현장점검	수익사업 활용방안 관련 한국산업단지공단 및 지역 부동산 의견 청취 - 시세 조사 후 ■■사업단 신규 임대업체 선정 추진
7	'19.09.11.	■■사업단 공장부지 임대 추진안 수립	AA전자 계약해지 신청으로 신규 임차업체 선정 추진
8	'19.09.24	AA전자 3개월 연장요청	(주)AA전자 베트남 이전절차 부진으로 3개월 임대계약 연장 요청('19.10.1 ~ '19.12.31) - 미지급 임차료 및 연체료 일자별 지급 계획 통보 - '19.12월 말까지 임차건물 반환 확약
9	'19.09.26	단기계약 추진	동일 조건 임대차 재계약 추진 보고(□□□□-1467)
10	'19.10.14	임대보증금 상계 통보	임대료 미납금에 대한 행정처리 통보(□□□□-1571) - 미납분 정산 통보 및 의견 회신 요청
11	'19.10.15.	AA전자 상계처리 동의	지연이자, 미납임대료, 10~12월 선납임대료의 상계처리 동의
12	'19.10.16.	미납금 등 상계 행정처리 통보	임대료 미납금에 대해 임대차 계약 3조 4조 5조에 의거 행정처리 통보
13	'19.10.22.	단기계약 추진	임대보증금 변경 임대차 추진 보고(□□□□-1614)
14	'19.12.13	공과금 명의변경	상하수도 명의 변경(AA전자 → ●●사업소)
15	'19.12.17	계약종료 통보	임대차 계약종료로 예정 알림
16	'20.01.03	퇴거독촉	(주)AA전자 미퇴거로 퇴거독촉

번호	추진내용(단계)		행위절차
17	'20.01.09	명도개시 알림	무단 점유에 따른 명도 개시 등기 송달
18	'20.01.28	명도 신청	●●지원 명도 접수
19	'20.02.03	제3자 점유 추정	가압류 건으로 AA전자를 방문한 집행관이 일신테크 소유로 추정되는 기계장치 확인
20	'20.02.14	집행관 계고	집행관 방문하여 현장 상황파악 - 집행관에 &&테크 직원이라고 대답, 사업자등록증 제시 - 집행관이 현장에 있던 AA전자 직원에게 2.28(금)까지 퇴거요청 문서 전달
21	'20.02.18	집행관 계고내용 회신	집행관 방문 후 계고하였다는 내용 수신 - 집행관 문의결과 강제집행불가 확정통보를 위해서는 속행신청을 통해 집행관 재방문(2.28이후) 필요
22	'20.02.19	법률자문 의뢰	(주)AA전자 무단점거 관련 공단 자문변호사 법률자문 의뢰
23	'20.02.26	법무사 자문 출장	(주)AA전자 무단점거 해제를 위한 법적대응 방법 자문 출장(법무사 김대정)
24	'20.02.28	법률자문 회신	(주)AA전자 상대 소송방법 자문결과 수신
25	'20.02.28	퇴거 독촉	(주)AA전자 퇴거 독촉공문 발송
26	'20.03.09	회생개시 공문 접수	(주)AA전자 회생 신청에 따른 법원 통지문 접수 (2020회합111)
27	'20.03.16	소송계획 공문 결재	(주)AA전자 상대 손해배상소송, 명도소송 추진보고
28	'20.03.17	소송대리인 선임 요청 공문 발송	소송대리인 법무실 선임요청
29	'20.03.17	소송대리인 선임 완료 공문 접수	소송대리인(법무법인 BB, 이○○ 변호사 선임) 선임완료
30	'20.03.20	(주)AA전자 이사 면담	(주)AA전자 김○○ 이사 면담
31	'20.03.30	회생절차 개시결정	(주)AA전자 회생절차 개시 및 회생채권 제출 통지서 접수 (수원지방법원)
32	'20.04.07	퇴거독촉 공문 발송	퇴거독촉
33	'20.04.14	부동산점유이전금지 가처분 신청	**테크, **상사 부동산점유이전금지 가처분 신청 접수(2020카단51104)
34	'20.04.21	부동산점유이전금지 가처분 담보제공 명령	부동산점유이전금지 가처분 신청 접수 관련 담보제공 명령 접수 및 증권 제출(서울보증보험)
35	'20.04.24	부동산점유이전금지 가처분 결정	부동산점유이전금지 가처분 결정
36	'20.04.28	회생채권 제출	(주)AA전자 관련 채권 제출(법무사 김대정)

번호	추진내용(단계)		행위절차
37	'20.05.06	소송대리인 면담	(주)AA전자 소송추진관련 소송대리인 면담(이○ ○변호사)
38	'20.05.12	퇴거독촉	퇴거독촉 공문 발송
39	'20.05.15	명도소송 및 손해 배상소송 접수	(주)AA전자 및 대표자 상대 명도소송, 손해배상소송 법원 접수(2020가단72006)
40	'20.05.21	(주)AA전자 대표 부동산 가압류 접수	(주)AA전자 대표자 부동산 가압류신청 법원 접수 (2020카단51373)
41	'20.05.22	명도소송 및 손해 배상 소송관련 보정 명령	명도소송 및 손해배상 소송관련 인지대 추가납부 명령 접수
42	'20.05.22	가압류 보정 명령	박○○ 개인회생신청으로 가압류 불가함에 대한 보정 명령
43	'20.06.08	가압류 결정 기각	박○○개인회생신청으로 인해 대표자 부동산 가압류 기각
44	'20.06.21	(주)AA전자 퇴거 절차 진행	AA전자에서 도비업체 섭외하여 내부 기계류 반출 시작
45	'20.06.30	(주)AA전자 퇴거 완료	퇴거완료
46	'20.07.03	(주)AA전자 퇴거 공문 수신	잔여물품에 대한 소유권 포기 및 퇴거시점 조정요청
47	'20.07.15	(주)AA전자 퇴거 관련 회신	퇴거시점 조정 불가 회신
48	'20.07.21	(주)AA전자 퇴거 합의서 체결	잔여물품 소유권 포기에 대한 합의서 체결